

1503524-28.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... definitiva pela prática do crime de roubo majorado (autos nº 0020564-69.2008.8.26.0050, fls. 188/190, tendo a pena sido julgada extinta em 09/03/2015, fls. 184).

Possível, assim, a compensação de ambas as circunstâncias, remanescendo as penas no patamares supra fixados.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena do repouso noturno, conforme alhures ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503524-28.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503524-28.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2042614/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10024206 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

1143/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2042614 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

1143/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA FUENTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

BRUNO DA SILVA FUENTES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque teria, supostamente, no dia 14 de fevereiro de 2020,

por volta de 00:53h, na Avenida Pasteur, nº 485, Vila Matilde, nesta cidade e comarca de São Paulo, tentado subtrair, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, uma gaveta de metal de caixa registradora, bem como a quantia de R\$ 162,45, do estabelecimento comercial "PÃES E DOCES ALVORADA DO DALILA LTDA", representado por Thais dos Santos Mota, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2020 (fls. 61/62).

O acusado foi pessoalmente citado (fls. 111/112), tendo sua Defesa Constituída oferecido resposta à acusação às fls. 118/120, sendo que, na mesma oportunidade, pleiteou pela instauração de incidente de dependência toxicológica do réu.

Por decisão proferida em 12 de junho de 2020, foi determinada a instauração de incidente de dependência toxicológica do réu (fls. 131/132).

O laudo pericial de fls. 34/38 dos autos em apenso nº 0023989-84.2020.826.0050 concluiu que o acusado "Não apresenta atualmente quadro de doença mental ou perturbação da saúde mental" e que "Não havia prejuízo da capacidade de entendimento e de determinação à época dos fatos", tendo sido devidamente homologado pela decisão de fls. 68 daqueles autos.

Durante a instrução processual, foi ouvida a vítima, uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a total procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia, tendo ainda opinado quanto à fixação das penas e regime inicial de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de furto restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/09; boletim de ocorrência de fls. 10/12; auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 13; laudo pericial de fls. 82/86; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido crime, outrossim, também está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, não havendo que se falar, desse modo, em prolação de um decreto absolutório.

Com efeito, o réu Bruno da Silva Fuentes, ao ser interrogado nesta data, confessou a prática do furto, tendo proferido que a porta da padaria estava aberta, tendo ali adentrado e pegado a gaveta do caixa. Disse que encostou na porta e ela abriu, negando o rompimento de obstáculo. Informou que os fatos ocorreram por volta das 23 horas.

A vítima Thais dos Santos Mota, por sua vez, ao ser ouvida sob o manto do contraditório, afirmou que foi informada do furto dentro da padaria pela polícia, tendo ido até o local. Disse que, lá chegando, abriu o estabelecimento para ver o que tinha ocorrido, tendo constatado que a gaveta do caixa tinha sido subtraída.

Mencionou que foi até o DP para fazer o BO. Aduziu que a porta da frente foi arrombada e que o furtador passou por debaixo da porta. Asseverou que dentro da gaveta do caixa, que também foi subtraída, tinha aproximadamente a quantia de R\$ 150,00. Informou que o dinheiro foi recuperado, assim como a gaveta. Disse que recebeu a ligação da polícia por volta das 2 horas da manhã.

Já a testemunha policial Alceney Cassio Galdino Rocha proferiu que estavam perto do local, quando o Copom irradiou um furto em andamento, tendo se dirigido para a padaria. Disse que viram o réu saindo do estabelecimento, tendo ele tentado empreender fuga ao ver a viatura. Afirmou que, assim que viram o acusado, ele ainda estava com a gaveta do caixa nas mãos. Proferiu que o réu estava com o bolso cheio de moedas e que viram a porta da padaria arrombada. Aduziu que o acusado alegou que estava passeando ao ser abordado, e que depois, ao ser questionado sobre as moedas

no bolso, ficou quieto. Mencionou que o réu não aparentava estar drogado. Nesse lastro, ante o amplo e seguro conjunto probatório produzido, tendo o acusado admitido a prática da subtração, confissão esta que restou amparada nas declarações da representante do estabelecimento vítima e no depoimento do policial militar que participou de diligência, de rigor a prolação de um decreto condenatório em desfavor do ora acusado, na medida em que devidamente comprovadas nos autos autoria e materialidade do delito de furto em testilha.

A qualificadora prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, está presente e deve prosperar. A prova constante dos autos é apta a configurar que o crime foi perpetrado mediante rompimento de obstáculo, na medida em que o laudo pericial do local dos fatos juntado ao feito às fls. 82/86 atestou que: "Foram verificadas avarias em uma das portas de entrada do estabelecimento, caracterizadas por amolgamento da estrutura, produzido por instrumento desconhecido a guisa de alavanca. O amolgamento produziu um orifício entre a porta e o piso, de aproximadamente 40cm (quarenta centímetros), o que possibilitaria a passagem de um indivíduo de compleição física mediana" (fls. 85).

De rigor também o reconhecimento da majorante prevista no parágrafo primeiro, do artigo 155, do Código Penal, como bem constou da peça acusatória, uma vez que o delito foi perpetrado depois da meia-noite, horário este considerado como de repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas, veículos e estabelecimentos comerciais, não sendo necessária a existência de pessoas repousando no interior do local para sua configuração.

Destaque-se ser plenamente possível a incidência de referida causa de aumento tanto nos casos de furto qualificado, como nas hipóteses em que o local não é habitado, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tanto os policiais como a vítima descreveram que os fatos ocorreram durante o repouso noturno dentro do estabelecimento comercial do ofendido. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a possibilidade de ocorrer a majorante de descanso noturno tanto para furto simples, como para o qualificado (STJ, HC 306.450- SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/12/2014). Além do mais, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que 'incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando' " (STJ, AgRg no REsp 1546118 / MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/02/2016). Isso porque a questão do repouso noturno não aduz diretamente à vítima estar ou não repousando, mas a período em que há pouca ou nenhuma circulação de pessoas que poderiam flagrar a ação do furtador, circunstância que facilita o cometimento do delito, daí a incidência da majorante respectiva, que fica mantida." (TJSP - Apelação nº 0001640-40.2016.8.26.0596 - Rel. Des. Costabile e Solimene - 9ª Câmara de Direito Criminal - j. em 06/09/2018 - destacou-se).

Por fim, o reconhecimento da tentativa também é necessário, na medida em que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, que foi surpreendido pelos policiais militares, quando estava deixando o palco dos acontecimentos. Necessária, assim, a redução das penas do acusado, mas no patamar mínimo legal, diante do longo iter criminis percorrido, tendo o delito se aproximado em muito de sua consumação.

Passo, então, a fixar as penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base do réu no mínimo legal, eis que as circunstâncias específicas do caso em tela não se mostraram mais gravosas do que o comum para a espécie, não se mostrando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, perfazendo, desse modo, sanção de 02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do acusado.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, considerando que admitiu o acusado a prática do furto nesta data, bem como a agravante da reincidência, eis que ele, quando do cometimento do delito em tela, já ostentava condenação anterior definitiva pela prática do crime de roubo majorado (autos nº 0020564-69.2008.8.26.0050, fls. 188/190, tendo a pena sido julgada extinta em 09/03/2015, fls. 184).

Possível, assim, a compensação de ambas as circunstâncias, remanescendo as penas no patamares supra fixados.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena do repouso noturno, conforme alhures fundamentado, aumento a sanção aplicada em 1/3 (um terço), perfazendo pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, ainda na terceira fase, necessária a diminuição das penas do réu em 1/3 (um terço), diante do reconhecimento da tentativa, nos termos do acima já explicitado, totalizando sanção final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 08 (oito) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do acusado.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Estatuto Repressor, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos; que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que não é o réu reincidente específico, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos do artigo 46, do Código Penal e na prestação pecuniária, ora estimada em 02 (dois) salários-mínimos, a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, haja vista que tais penas afiguram-se de todo suficientes para prevenção e reprovação do delito perpetrado. Em razão da substituição operada, deixo de suspender da pena, nos termos do disposto no artigo 77, inciso III, do CP.

Embora seja o acusado reincidente (fls. 60/63), poderá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, o qual se afigura mais adequado à hipótese, à vista da natureza do crime em questão, o qual não envolveu o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, não tendo o delito ultrapassado a esfera da tentativa, mostrando-se ele, assim, suficiente e necessário para reprovação e prevenção na hipótese, observando-se o quanto disposto na Súmula 269, do C. STJ.

Considerando o montante de pena ora fixado e o tempo de prisão preventiva a que se encontrou o acusado submetido, não é possível se falar em aplicação do disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não tendo sido observado o lapso temporal necessário para que pudesse haver qualquer modificação no regime inicial ora aplicado.

Poderá o acusado apelar em liberdade, considerando que responde ao presente feito em meio livre e que não estão presentes os fundamentos para decretação de sua prisão preventiva neste momento.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido.

Logo, ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu BRUNO DA SILVA FUENTES, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 08 (oito) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do acusado, sendo SUBSTITUÍDA a sanção privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos do artigo 46, do Código Penal, e na prestação pecuniária, ora estimada em 02 (dois) salários-mínimos, a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, também a critério do MM. Juízo das

Execuções Criminais.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no "rol dos culpados". Custas pelo réu.

Publicada a sentença em audiência, saem dela os presentes devidamente cientes e intimados.

São Paulo, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA